БЪЛГАРСКИ

APPLE INC.
ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СОФТУЕР ЗА macOS

За употреба в системи с марката Apple

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩОТО ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СОФТУЕР („ЛИЦЕНЗ“), ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА НА APPLE. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА НА APPLE ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СПАЗВАТЕ УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩИЯ ЛИЦЕНЗ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА, НЕ ИНСТАЛИРАЙТЕ И/ИЛИ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СОФТУЕРА НА APPLE И, АКО ВИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА „СЕ СЪГЛАСИТЕ“ ИЛИ „ДА НЕ СЕ СЪГЛАСИТЕ“ С УСЛОВИЯТА, ЩРАКНЕТЕ ВЪРХУ „НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН“. АКО СТЕ ЗАКУПИЛИ СОФТУЕРА НА APPLE КАТО ЧАСТ ОТ ПОКУПКА НА ХАРДУЕР НА APPLE И АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩИЯ ЛИЦЕНЗ, МОЖЕТЕ ДА ВЪРНЕТЕ ЦЕЛИЯ ХАРДУЕРЕН/СОФТУЕРЕН ПАКЕТ НА APPLE В РАМКИТЕ НА СРОКА ЗА ВРЪЩАНЕ В МАГАЗИНА НА APPLE ИЛИ НА ОТОРИЗИРАНИЯ РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ОТ КОЙТО СТЕ ГО ПОЛУЧИЛИ, СРЕЩУ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМАТА, СПОРЕД ПОЛИТИКАТА НА ВРЪЩАНЕ НА APPLE, КОЯТО МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА АДРЕС https://www.apple.com/legal/sales-support/. ТРЯБВА ДА ВЪРНЕТЕ ЦЕЛИЯ ХАРДУЕРЕН/СОФТУЕРЕН ПАКЕТ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМАТА.

НАСТОЯЩИЯТ ЛИЦЕНЗ СЪДЪРЖА ЮРИСДИКЦИОННО ДОПЪЛНЕНИЕ, КОЕТО СЕ ПРИЛАГА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВИ ИЛИ РЕГИОНИ. УСЛОВИЯТА НА ЮРИСДИКЦИОННОТО ДОПЪЛНЕНИЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ В КРАЯ НА НАСТОЯЩИЯ ЛИЦЕНЗ. В СЛУЧАЙ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЮРИСДИКЦИОННОТО ДОПЪЛНЕНИЕ И ДРУГИ УСЛОВИЯ В НАСТОЯЩИЯ ЛИЦЕНЗ, С ПРЕДИМСТВО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ЮРИСДИКЦИОННОТО ДОПЪЛНЕНИЕ.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Доколкото този софтуер може да се използва за възпроизвеждане, промяна, публикуване или разпространение на материали, той е лицензиран само за възпроизвеждане, промяна, публикуване и разпространение на материали, които не са защитени с авторски права, материали, върху които притежавате авторски права, или материали, които сте упълномощени или имате законно право да възпроизвеждате, променяте, публикувате или разпространявате. Ако не сте сигурни в правото си да копирате, променяте, публикувате или разпространявате даден материал, трябва да се свържете с Вашия правен консултант.

1. Общи условия.
А. Софтуерът на Apple (включително Boot ROM код), документацията, интерфейсите, съдържанието, шрифтовете и всички данни на трета страна, придружаващи настоящия Лиценз („Оригинален софтуер на Apple“), които могат да бъдат актуализирани или заменени от подобрения на функции, софтуерни актуализации, реакции на сигурността, системни файлове или софтуер за възстановяване на системата, предоставени от Apple за Вашия компютър с марката Apple или поддържано периферно устройство („Промени в софтуер на Apple“), независимо дали е предварително инсталиран на хардуер с марката Apple, на вътрешно място за съхранение, на сменяем носител, на диск, в памет само за четене, на всякакъв друг носител или под каквато и да е друга форма (Оригиналният софтуер на Apple и Промените в софтуера на Apple се наричат заедно „Софтуер на Apple“) се лицензират, а не продават, на Вас от Apple Inc. („Apple“) за използване само при условията на настоящия Лиценз. Apple и/или лицензодателите на Apple запазват собствеността си върху самия Софтуер на Apple, както и всички права, които не са Ви предоставени изрично. Вие се съгласявате, че условията на настоящия Лиценз ще се прилагат за всеки софтуерен продукт с марка Apple, който може да бъде предварително инсталиран на Вашия хардуер с марката Apple, освен ако този продукт не е придружен от отделен лиценз, като в такъв случай се съгласявате, че условията на съответния лиценз ще уреждат използването на продукта от Ваша страна.

Б. Apple, по своя преценка, може да предостави бъдещи промени в Софтуер на Apple. Промените в Софтуера на Apple, ако има такива, може да не включват непременно всички съществуващи софтуерни функции или нови функции, които Apple публикува за по-нови или други модели на компютри с марката Apple. Условията на настоящия Лиценз уреждат всички промени в Софтуера на Apple, предоставени от Apple, освен ако такива промени не са придружени от отделен лиценз, в който случай ще се прилагат неговите условия.

В. Правата на собственост (включително интелектуална) върху и за всяко съдържание, показвано или

достъпно чрез Софтуера на Apple, принадлежат на съответния собственик на съдържание. Такова съдържание може да бъде защитено от авторско право или други закони и договори за интелектуална собственост и може да бъде предмет на условия за използване на третата страна. Освен ако не е предвидено друго, настоящият Лиценз не Ви предоставя никакви права за използване на такова съдържание, нито гарантира, че то ще продължи да бъде достъпно за Вас. Забранено Ви е да публикувате повторно, препредавате или възпроизвеждате всякакви изображения, достъпни чрез News или Maps като самостоятелен файл.

2. Разрешени лицензионни употреби и ограничения.
А. Предварително инсталиран и еднократен лиценз за софтуер на Apple. При спазване на правилата и условията на настоящия Лиценз, освен ако не сте получили Софтуера на Apple от Mac App Store чрез автоматично изтегляне или според лиценз за обем, поддръжка или друго писмено споразумение от Apple, Ви се предоставя ограничен, неизключителен лиценз за инсталиране, използване и стартиране на 1 (едно) копие на Софтуера на Apple на един компютър с марката Apple по всяко време. Например тези еднократни лицензионни условия са приложими за Вас, ако сте получили Софтуера на Apple, предварително инсталиран на хардуер с марката Apple.

Б. Лиценз за Mac App Store. Ако сте получили лиценз за Софтуера на Apple от Mac App Store или чрез автоматично изтегляне, след това, при спазване на правилата и условията на настоящия Лиценз и както е разрешено от Правилата за ползване на услуги и съдържание, изложени в Правилата и условия на медийните услуги на Apple (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/bg/terms.html) („Правила за използване“), Ви се предоставя ограничен, непрехвърляем, неизключителен лиценз:

(i) за изтегляне, инсталиране, използване и изпълнение за лична, нетърговска употреба на едно (1) копие на Софтуера на Apple директно на всеки съвместим компютър с марката Apple („Компютър Mac“), който притежавате или контролирате;

(ii) ако сте търговско предприятие или образователна институция – за изтегляне, инсталиране, използване и стартиране на 1 (едно) копие на Софтуера на Apple за използване: (А) от едно лице на всеки от Компютрите на Mac, които притежавате или контролирате, или (б) от няколко лица на един споделен Компютър на Mac, който притежавате или контролирате. Например един служител може да използва Софтуера на Apple както на настолния си Компютър на Mac, така и на лаптоп на Mac, или няколко студенти могат периодично да използват Софтуера на Apple на един Компютър на Mac, разположен в ресурсен център или в библиотека; и

(iii) освен ако не е предвидено друго в писмена форма, подписано или издадено от упълномощен представител на Apple, за инсталиране, използване и изпълнение на до две (2) допълнителни копия или копия на Софтуера на Apple или който и да е предишен софтуер на операционната система macOS или OS X или последващо пускане на Софтуера на Apple в среда на виртуална операционна система на всеки компютър с марката Apple, който притежавате или контролирате, който вече работи със Софтуера на Apple, за целите на: А) разработка на софтуер; б) тестване по време на разработката на софтуер; в) използване на сървър на macOS; или г) лична, нетърговска употреба.

Освен ако не е изрично разрешено в раздел 3, позволението, посочено в раздел 2Б, подточка (iii) по-горе, не Ви дава право да използвате виртуализираните копия на Софтуера на Apple във връзка с бюрото за обслужване, споделянето на време, споделянето на терминали, релейното обслужване или други подобни видове услуги. Освен ако не е изрично разрешено в настоящия раздел 2Б, Вие нямате право да използвате Софтуера на Apple за изпълнение на софтуер на операционната система на Apple, включително iOS, iPadOS, watchOS или tvOS, във виртуална среда на операционната система на Компютрите на Mac.

В. Лиценз за обем или поддръжка. Ако сте получили Софтуера на Apple по програма за лиценз за обем или поддръжка с Apple, условията на съответния лиценз ще определят броя на копията на Софтуера на Apple, който Ви е разрешено да изтеглите, инсталирате, използвате и стартирате на компютри с марката Apple, които притежавате или контролирате. Освен ако не е договорено писмено от Apple, всички останали правила и условия на настоящия Лиценз са приложими при използването на Софтуера на Apple, получен по силата на лиценз за обем или поддръжка.

Г. Системни изисквания; Apple регистрация. Имайте предвид, че Софтуерът на Apple се поддържа само на хардуер с марката Apple, който отговаря на посочените от Apple системни изисквания. Освен това за

използването и достъпа до определени функции на Софтуера на Apple и определени Услуги (както е определено в раздел 6) може да е необходимо да кандидатствате за уникална комбинация от потребителско име и парола, известна като „Apple регистрация“.

Д. Шрифтове. При спазване на правилата и условията на настоящия Лиценз можете да използвате шрифтовете, включени в Софтуера на Apple, за да показвате и отпечатвате съдържание, докато използвате Софтуера на Apple. Можете обаче да вградите шрифтове в съдържание само ако това е разрешено от ограниченията за вграждане, придружаващи съответния шрифт. Тези ограничения за вграждане могат да бъдат намерени в панела „Книга с шрифтове/Преглед/Показване на инфо за фонт“.

Е. Озвучаване, надписи на живо. Съгласно условията на настоящия Лиценз можете: (i) да използвате системното озвучаване, включено в Софтуера на Apple („Системно озвучаване“) (1) докато използвате Софтуера на Apple и (2) да създавате свое собствено оригинално съдържание и проекти за Ваша лична, нетърговска употреба; (ii) да използвате Надписите на живо, автоматично генерирани на устройството в реално време от Софтуера на Apple („Надписи на живо“), независимо дали са генерирани по време на обаждане във FaceTime, или по друг начин, само за Ваша лична, нетърговска употреба; и (iii) да използвате функцията за Персонално озвучаване, за да създадете глас на устройство, който звучи като Вашия („Персонално озвучаване“), като използвате Вашия собствен глас за лична, нетърговска употреба. Настоящият Лиценз не разрешава никакво друго създаване или употреба на Системно озвучаване, Надписите на живо или Персонално озвучаване, в това число, но не само, използването, възпроизвеждането, показването, изпълнението, записването, публикуването или преразпределението на Системното озвучаване, Надписите на живо или Персонално озвучаване за печалба, с нестопанска цел, публично споделяне или в комерсиален контекст.

Ж. Функции и поддръжка на приложението Photos. Приложението Photos на Софтуера на Apple („Приложение Photos“) може да не поддържа някои видео и фото формати. Използването на някои функции на Приложението Photos ще зависи от функциите на камерата. Синхронизирането на снимки с Приложението Photos и всички услуги на Apple или трети страни може да доведе до загуба на данни. Графиките за слайдшоу, музиката и темите, включени в Приложението Photos, са само за лична, нетърговска употреба в слайдшоу, което създавате с помощта на Приложението Photos. Нямате право да използвате, извличате или разпространявате, за търговски или други цели, по своя преценка, снимки, изображения, графики, произведения на изкуството, аудио, видео или други подобни активи („Цифрови материали“), съдържащи се в или предоставени като част от Приложението Photos, нито да използвате Цифровите материали извън контекста на предназначението им като част от Приложението Photos.

З. Функции за кеширане на съдържание.
1. До степента, до която Apple и/или нейните филиали предоставят определен софтуер и/или съдържание за кеширане (напр. приложимо съдържание от Mac App Store) („Отговарящо на изискванията на Apple съдържание“), определени функции на Софтуера на Apple (наричани „Функциите за кеширане на съдържание“) може автоматично да изтеглят и локално да кешират такова Отговарящо на изискванията на Apple съдържание на Вашия компютър с марката Apple, който работи със Софтуера на Apple (за целите на този раздел такъв компютър с марката Apple се нарича „Mac с активирано кеширане“). **С използването на Функциите за кеширане на съдържание на Софтуера на Apple Вие се съгласявате, че Apple може да изтегля и кешира Отговарящо на изискванията на Apple съдържание на Вашия Mac с активирано кеширане.** Можете да изключите Функциите за кеширане на съдържание на Софтуера на Apple по всяко време, като отидете на „Споделяне“ под „Системни настройки“ на Вашия Mac с активирано кеширане.

2. Функциите за кеширане на съдържание на Софтуера на Apple са предназначени за използване само на Mac с активирано кеширане, който притежавате или контролирате, и единствено с цел ускоряване на доставката на Отговарящото на изискванията на Apple съдържание, на оторизирани крайни потребители във Вашия дом, фирма или организация. Вие разбирате, че е възможно тези потребители да се нуждаят от отделно удостоверяване на Apple, преди да получат Отговарящо на изискванията на Apple съдържание, и че ускорената доставка на Отговарящо на изискванията на Apple съдържание чрез използването на Вашия Mac с активирано кеширане няма да промени условията, при които Вие или Вашите крайни потребители получавате Отговарящото на изискванията на Apple съдържание.

3. Вие потвърждавате и се съгласявате, че всяко използване на Отговарящо на изискванията на Apple съдържание е предмет на приложимите лицензионни условия, които уреждат типа Отговарящо на изискванията на Apple съдържание, което се кешира. Тези условия може да включват, но не само, Правилата

и условия на медийните услуги на Apple, Правилата и условията на iCloud, Споразумението за инструктор на iTunes U, Лицензионното споразумение за софтуер на iTunes U и/или приложимите лицензионни условия, които съпътстват изтегления софтуер, освен ако изтеглянето не е било придружено от отделно лицензионно споразумение, в който случай ще е приложимо последното. Списък с лицензионните споразумения за Софтуер на Apple (SLA) може да бъде намерен тук: https://www.apple.com/legal/sla/. Вие потвърждавате и се съгласявате, че използването на Функциите за кеширане на съдържание и съхранението на Отговарящо на изискванията на Apple съдържание във Вашия Mac с активирано кеширане не Ви прехвърля никакви права извън предоставените Ви в приложимите лицензионни условия за Отговарящо на изискванията на Apple съдържание и не представлява позволение, отказ от отговорност или друго ограничение на правата на Apple или на други собственици на авторски права върху Отговарящо на изискванията на Apple съдържание.

4. Нямате право да използвате своя Mac с активирано кеширане с Функциите за кеширане на съдържание, активирани в мрежа, която не притежавате или контролирате (или която не сте законово упълномощени да използвате за такива цели), или да разрешавате достъп до такова Отговарящо на изискванията на Apple съдържание от крайни потребители извън Вашия дом, фирма или организация. Вие се съгласявате да използвате Функциите за кеширане на съдържание само за Ваша лична, нетърговска употреба или за вътрешна употреба във Вашата фирма или организация и само според изрично разрешеното в настоящия документ. Вие нямате право да предоставяте услуга на трети страни, които се интегрират или използват услуги или информация, предоставени от Функциите за кеширане на съдържание, или които използват Функциите за кеширане на съдържание по какъвто и да е друг начин.

5. С активирането на Функциите за кеширане на съдържание на Софтуера на Apple Вие се съгласявате, че Apple може да съхранява, наблюдава и защитава Отговарящото на изискванията на Apple съдържание на Вашия Mac с активирано кеширане, както и че може да събира и използва техническа информация за Вашия Mac с активирано кеширане и свързаните мрежи, включително, но не само, хардуерни идентификатори и IP адреси, за такива цели. Вие се съгласявате да не деактивирате, нарушавате, хаквате, заобикаляте или по друг начин да не се намесвате в механизмите на Apple за проверка, съхранение или удостоверяване, цифрово подписване, управление на цифрови права или други механизми за защита, прилагани в или от услугите за Софтуера на Apple, Отговарящото на изискванията на Apple съдържание или друг софтуер или технология на Apple, и да не позволявате на други хора да го направят.

6. Apple си запазва правото да спре предоставянето на Отговарящото на изискванията на Apple съдържание за кеширане на Вашия Mac с активирано кеширане (напр. съдържание, което може да сте кеширали по-рано, може да не е налично за последващо кеширане) и да премахне всяко кеширано Отговарящото на изискванията на Apple съдържание от Вашите Mac с активирано кеширане по всяко време по своя преценка, като Apple няма да носи отговорност пред Вас в такъв случай. Вие разбирате, че кеширането на Отговарящото на изискванията на Apple съдържание може да не е налично във всички държави или региони. Вие можете да премахнете кешираното Отговарящо на изискванията на Apple съдържание и да забраните Функциите за кеширане на съдържание по всяко време.

И. Връзки с отдалечен работен плот. При спазване на правилата и условията на настоящия Лиценз и при дистанционно свързване от друг компютър или електронно устройство (всяко „Устройство“) с компютър с марката Apple, който работи със Софтуера на Apple (за целите на настоящия раздел такъв компютър с марката Apple се нарича „Домашен Mac“), независимо дали чрез функцията за Споделяне на екран или по друг начин:

(i) само 1 (едно) Устройство може да се свързва дистанционно по всяко време, пряко или непряко, за да контролира графичната сесия на работния плот на Софтуера на Apple, която се изпълнява и се показва на Домашния Mac; и

(ii) разумен брой Устройства могат да се свързват дистанционно по едно и също време с единствената цел едновременно да наблюдават една и съща графична сесия на работния плот на Софтуера на Apple, която се изпълнява и се показва на Домашния Mac, при условие че не контролират Софтуера на Apple по никакъв начин; но

(iii) само 1 (едно) Устройство с марката Apple може да се свързва дистанционно по едно и също време, пряко или непряко, за да контролира отделна графична сесия на работния плот на Софтуера на Apple, която е различна от тази, която се изпълнява и се показва на Домашния Mac, като такава връзка може да се осъществи само чрез функцията за Споделяне на екрана на Софтуера на Apple.

Освен ако не е изрично разрешено в настоящия раздел 2I или раздел 3, или освен ако не е разрешено по друг начин от Apple, Вие се съгласявате да не използвате Софтуера на Apple, или която и да е от неговите функции, във връзка с бюрото за обслужване, споделянето на време, споделянето на терминали, релейното обслужване или други подобни видове услуги, без значение дали тези услуги се предоставят в рамките на Вашата организация или на трети страни.

Й. Други ограничения за употреба. Позволенията, посочени в настоящия Лиценз, не Ви дават право и Вие се съгласявате да не инсталирате, използвате или стартирате Софтуера на Apple на компютър, който не е с марката Apple, и да не позволявате на други хора да го правят. Вие се съгласявате да не премахвате, закривате или променяте бележките за собственост (включително бележки за търговски марки и авторски права), които могат да бъдат прикрепени или да се съдържат в Софтуера на Apple. Освен ако не е разрешено друго в условията на настоящия Лиценз или по друг начин, лицензиран от Apple: (i) само един потребител може да използва Софтуера на Apple по едно и също време и (ii) не можете да предоставяте Софтуера на Apple в мрежа, в която той може да се изпълнява или използва от няколко компютъра едновременно. Освен ако не е изрично разрешено в раздел 3, Вие не можете да наемате, отдавате под наем, заемате, продавате, разпространявате повторно или подлицензирате Софтуера на Apple.

К. Архивно копие. Вие можете да направите едно копие на Софтуера на Apple (с изключение на Boot ROM кода и друг фърмуер на Apple, който е вграден или по друг начин се съдържа в хардуера с марката Apple) в машинно четима форма само за целите на архивирането, при условие че архивното копие трябва да включва всички бележки за авторски права или други бележки за собственост, съдържащи се в оригинала. Boot ROM кодът и фърмуерът на Apple се предоставят само за използване на хардуер с марката Apple, като Вие не можете да копирате, променяте или разпространявате повторно Boot ROM кода или фърмуера на Apple или части от него.

Л. Миграция на наличен софтуер. Ако използвате асистент за настройка/миграция за прехвърляне на софтуер от един компютър с марката Apple на друг компютър с марката Apple, не забравяйте, че продължаването на използването на оригиналното копие на софтуера може да бъде забранено, след като дадено копие бъде прехвърлено на друг компютър, освен ако вече нямате лицензирано копие на такъв софтуер и на двата компютъра. Трябва да проверите съответните лицензионни споразумения за софтуер за приложимите правила и условия. Софтуерът и услугите на трети страни може да не са съвместими с този Софтуер на Apple, като инсталирането на последния може да повлияе на наличността и използваемостта на такъв софтуер или услуги на трети страни.

М. Отворен код. Определени компоненти на Софтуера на Apple и програми с отворен код на трети страни, включени в Софтуера на Apple, са били или може да бъдат предоставени от Apple на неговата уеб страница с отворени кодове (https://www.opensource.apple.com/) (наричани заедно „Компоненти с отворен код“). Можете да променяте или заместват само тези Компоненти с отворен код, при условие че: (i) полученият променен Софтуер на Apple се използва вместо непроменения Софтуер на Apple на компютри с марката Apple, които притежавате или контролирате, стига всеки такъв компютър на Apple да има надлежно лицензирано копие на Софтуера на Apple на него; и (ii) при спазване на условията на настоящия Лиценз и всички приложими лицензионни условия, уреждащи използването на Компонентите с отворен код. Apple не е задължен да предоставя актуализации, обслужване, гаранция, техническа или друга поддръжка или услуги за получения променен Софтуер на Apple. Вие изрично потвърждавате, че ако неизправността или повредата в хардуера на Apple е в резултат от промяна на Компонентите с отворен код на Софтуера на Apple, тази неизправност или повреда се изключва от условията на гаранцията на хардуера на Apple.

Н. Забрана за обратен инженеринг. Вие нямате право (като се съгласявате да не позволявате и на други лица) да копирате (освен ако изрично е разрешено в настоящия Лиценз или в Правилата за използване, които са приложими за Вас), да декомпилирате, да реконструирате, да разглобявате, да се опитвате да извлечете изходния код или обучаващи данни, дешифрирате, променяте или да създавате дериватни версии на Софтуера на Apple или всякакви услуги, предоставяни от Софтуера на Apple или част от него (освен и само до степента, до която всяко горепосочено ограничение е забранено от приложимото законодателство или от лицензионни условия, уреждащи използването на Компоненти с отворен код, които могат да бъдат включени в Софтуера на Apple). Освен това се съгласявате да не манипулирате, деактивирате или подправяте някой от аудио, визуални или други показатели на Софтуера на Apple или Вашия хардуер с марката Apple, предоставен от Apple, за да посочите, че се извършва запис на видео, микрофон,екрана или запис на камерата.

О. Спазване на законите. Вие се съгласявате да използвате Софтуера на Apple и Услугите (както са дефинирани в раздел 6 по-долу) в съответствие с всички приложими закони и разпоредби, включително местното законодателство на държавата или региона, в който живеете или в който изтегляте или използвате Софтуера на Apple и Услугите. Освен това се съгласявате да не използвате Софтуера и Услугите на Apple за генериране на изкуствено съдържание (включително например изкуствено изрично или сексуално съдържание) по начин, който е забранен от приложимото законодателство. Функциите на Софтуера на Apple и Услугите може да не са налични на всички езици или региони, като някои функции може да се различават в зависимост от региона. Някои функции или съдържание на Софтуера и Услугите на Apple може да са предмет на допълнителни условия или ограничения. За някои функции на Софтуера на Apple и Услугите е необходима интернет връзка.

П. Софтуер на трети страни. Apple предоставя като част от пакета Софтуер на Apple, и може да предоставя като надграждане, актуализация или допълнение към Софтуера на Apple достъп до определен софтуер или услуги на трети страни за удобство. До степента, до която Софтуерът на Apple съдържа или предоставя достъп до софтуер или услуги на трети страни, Apple няма изрично или подразбиращо се задължение да предоставя техническа или друга поддръжка за съответния софтуер или услуги. Свържете се директно с конкретния доставчик на софтуер, производител или доставчик на услуги за техническа поддръжка и обслужване на клиенти, свързани със софтуера, услугата и/или продуктите му.

Р. Промени в Софтуера на Apple. Софтуерът на Apple ще проверява от Apple периодично за Промени в софтуера на Apple. Ако е налична промяна, тя може автоматично да се изтегли и инсталира на Вашия компютър и, ако е приложимо, на Вашите периферни устройства. **С използването на Софтуера на Apple Вие се съгласявате, че Apple може да изтегля и инсталира автоматично Промени в софтуера на Apple на Вашия компютър, а също и на периферните Ви устройства.** Можете да изключите автоматичните актуализации на операционната система и Подобренията на защитата във фонов режим по всяко време, като коригирате настройките, намиращи се в Системни настройки, За повече информация, моля, направете справка с Ръководството на потребителя за Вашия компютър.

С. Системни символи. При спазване на правилата и условията на настоящия Лиценз можете да използвате символите на Genmoji и Memoji, включени или създадени със Софтуера на Apple („Системни символи“): (i) докато използвате Софтуера на Apple; и (ii) за да създадете свое собствено оригинално съдържание и проекти за лична, нетърговска употреба. Настоящият Лиценз не разрешава никаква друга употреба на Системните символи, в това число, но не само, използването, възпроизвеждането, показването, изпълнението, записването, публикуването или преразпределението на Системните символи за печалба, с нестопанска цел, публично споделяне или в комерсиален контекст.

3. Отдаване на разрешени услуги за разработчици.
А. Отдаване. Можете да отдавате под наем или да преотдадете валидна лицензирана версия на Софтуера на Apple в неговата цялост на физическо или юридическо лице (всяко от тях „Наемател“), при условие че са изпълнени всички условия, освен ако не е предвидено друго в писмена форма, подписано или издадено от упълномощен представител на Apple:

(i) наетият Софтуер на Apple трябва да се използва единствено с цел предоставяне на Разрешени услуги за разработчици, като всеки Наемател трябва да прегледа и да се съгласи да бъде обвързан от условията на настоящия Лиценз;

(ii) всеки срок на отдаване трябва да е за минимум 24 (двадесет и четири) последователни часа;

(iii) по време на срока на отдаване Крайният потребител – Наемател трябва да има единствено и изключително право на използване и контрол върху Софтуера на Apple и хардуера с марката Apple, на който е инсталиран, с изключение на това, че Вие, като страна, която отдава Софтуера на Apple („Наемодател“), може да предоставите административна поддръжка за Софтуера на Apple; и

(iv) преди да използва Софтуера на Apple, Крайният потребител – Наемател трябва да прегледа и да се съгласи да спазва условията на този Лиценз и условията, приложими за всеки софтуер, предварително инсталиран на Софтуера на Apple, включително, но не само, софтуера на разработчика на Xcode на Apple и всеки друг софтуер на Apple или на трети страни.

За целите на настоящия раздел 3: (A) Краен потребител – Наемател означава Наемател, който в крайна сметка

използва отдадения под наем Софтуер на Apple единствено за Разрешени услуги за разработчици; и (Б) Разрешени услуги за разработчици означава услуги за непрекъсната интеграция, включително, но не само, разработка на софтуер, изграждане на софтуер от кода, автоматизирано тестване по време на разработката на софтуер и използване на необходимите инструменти за разработчици за поддръжка на такива дейности. Всеки Наемодател трябва да предостави на Apple предварително известие, преди да отдаде или да преотдаде Софтуера на Apple съгласно настоящия раздел 3, като се свърже с отдела за връзки с разработчици на Apple (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

Б. Преотдаване. Наемателят може допълнително да преотдаде Софтуера на Apple съгласно настоящия раздел 3, при условие че Наемателят спазва всички условия на същия раздел. Наемателят, който преотдава Софтуера на Apple (който също ще се счита за Наемодател съгласно настоящия раздел 3), трябва напълно да се откаже от изключителното използване и контрол на Софтуера на Apple и хардуера с марката Apple, който е инсталиран на неговия Наемател през срока на отдаване.

В. Изпълнение. Като Наемодател Вие носите отговорност за: (i) гарантиране, че всеки Наемател отговаря на изискванията на настоящия раздел 3; (ii) гарантиране, че всеки Наемател се съгласява с всички приложими условия за отдаване под наем; и (iii) подпомагане на Apple при осигуряване на спазването на тези условия. Ако даден Наемател наруши условията за отдаване или други приложими условия за отдаване под наем на Apple, правата му да използва Софтуера на Apple се прекратяват автоматично и Вие се съгласявате незабавно да прекратите използването на Софтуера на Apple от страна на Наемателя при откриване на такова нарушение или при писмено уведомление от страна на Apple за такова нарушение.

Г. Виртуализация. За всяко копие на Софтуера на Apple, което е предмет на отдаване под наем съгласно настоящия раздел 3, Наемодателят или Наемателят (но не и двамата) може да инсталира, използва и изпълнява допълнителни копия или екземпляри на софтуера на Apple в среда на виртуална операционна система в съответствие с раздел 2, точка Б, подточка (iii), при условие че Наемодателят може да виртуализира само едно копие на Софтуера на Apple като инструмент за осигуряване с цел да предостави на Наемателя достъп и възможност за употреба на Софтуера на Apple съгласно настоящия раздел 3.

Д. Конфигурация на системата. Ако сте Наемател, Вие потвърждавате, че Софтуерът на Apple може да е бил конфигуриран по-рано от Наемодателя, който Ви отдава под наем Софтуера на Apple, включително избора на настройки за анализ, услуги за местоположение и други функции, свързани със защитата, поверителността и събирането на данни. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Apple не носи отговорност за конфигурирането на Софтуера на Apple от страна на Наемодателя.

4. Прехвърляне.
А. Ако сте получили Софтуера на Apple, предварително инсталиран на хардуер с марката Apple или ако сте получили лицензa си за Софтуера на Apple от Mac App Store или чрез софтуерна актуализация, можете да извършите еднократно постоянно прехвърляне на всички Ваши лицензионни права върху Софтуера на Apple (в оригиналната си форма, както е предоставен от Apple) на друга страна, при условие че: (i) Софтуерът на Apple се прехвърля заедно с Вашия хардуер с марката Apple; (ii) прехвърлянето трябва да включва целия Софтуер на Apple, заедно с всички негови съставни части и настоящия Лиценз; (iii) да не съхранявате никакви копия на Софтуера на Apple, пълни или частични, включително копия, съхранявани на компютър или друго устройство за съхранение; и (iv) ако страната, която получава Софтуера на Apple, е прочела и е съгласна да приеме правилата и условия на настоящия Лиценз. За целите на настоящия Лиценз ако Apple предостави актуализация (напр. версия 10.14 до 10.14.1) на Софтуера на Apple актуализацията се счита за част от Софтуера на Apple и не може да се прехвърля отделно от версията преди актуализацията на Софтуера на Apple.

Б. Не можете да прехвърляте Софтуер на Apple, който е бил променен или заменен съгласно раздел 2М по-горе. Всички компоненти на Софтуера на Apple се предоставят като част от пакет и не могат да се отделят от пакета и да се разпространяват като самостоятелни приложения. Имайте предвид, че Софтуерът на Apple, предоставен с конкретен хардуерен продукт с марката Apple, може да не работи с други модели хардуер с марката Apple.

В. Всяко копие на Софтуера на Apple, което може да бъде предоставено от Apple за промоционални, оценъчни, диагностични или възстановителни цели, може да се използва само за такива цели и не може да се препродава или прехвърля.

Г. Apple може да предостави целия или част от настоящия Лиценз или всички права или задължения по него на всеки филиал или дъщерно дружество на Apple по всяко време без предизвестие.

5. Съгласие за използване на данни. Някои функции като Анализ, Услуги за местоположение, Siri, Диктовка и Spotlight може да изискват информация от Вашия компютър, за да се осигурят съответните им функции. Когато включите или използвате тези функции, ще бъдат предоставени подробности относно това какви данни се изпращат на Apple и как те могат да се използват. Можете да научите повече, като посетите https://www.apple.com/privacy/. Отношението към Вашите данни винаги ще бъде в съответствие с Политиката за поверителност на Apple, която можете да откриете на адрес: https://www.apple.com/legal/privacy/.

6. Софтуер и услуги на Apple и материали на трети страни.
А. Общи положения. Софтуерът на Apple може да позволи достъп до iTunes Store на Apple, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Maps, News и други услуги и уебсайтове на Apple и трети страни (наричани заедно и поотделно „Услуги“). За използването на тези Услуги е необходим достъп до Интернет, като използването на определени Услуги може да изисква Apple регистрация, да Ви задължава да приемете допълнителни условия и да подлежи на допълнително таксуване. С използването на този софтуер във връзка с Apple регистрацията или други Услуги на Apple Вие се съгласявате с приложимите условия за ползване, като най-новите Общи условия за медийни услуги на Apple за държавата или региона, където такива Услуги са налични. Можете да ги прегледате, като отидете на: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/bg/terms.html.

Б. Ако се регистрирате за iCloud, някои функции на iCloud като „iCloud Drive“, „Shared Albums“ и „Find My“ могат да бъдат достъпни директно от Софтуера на Apple. Потвърждавате и се съгласявате, че използването от Ваша страна на iCloud и тези функции се регулира от най-новите общи условия на услугата iCloud, до които можете да получите достъп и да прегледате на адрес: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/bg/terms.html.

В. Съдържание на приложението News. Използването от Ваша страна на съдържание, достъпно чрез приложението News, е ограничено единствено до лична, некомерсиална употреба, не прехвърля на Вас никакъв дял на собственост върху съдържанието и по-специално изключва, без ограничение, всякакви търговски или промоционални права за използване на такова съдържание.

Г. Maps. Картографската услуга и функциите на Софтуера на Apple („Maps“), включително покритието на картографските данни, може да варират в зависимост от региона. Когато включите или използвате Maps, ще бъдат предоставени подробности относно това каква информация се изпраща на Apple и как тя може да се използва. Вие потвърждавате и се съгласявате, че използването от Ваша страна на Maps се регулира от най-новите общи условия на услугата Maps, до които можете да получите достъп и да прегледате в страничната лента на приложението Maps.

Д. Изкуствен интелект. Устройствата, софтуерът и услугите на Apple може също да Ви предоставят достъп до функции за изкуствен интелект (наричани заедно „Изкуствен интелект“). Изкуственият интелект може да прави грешки. Понякога източниците, които използва Изкуственият интелект, може да не са надеждни, уместни или точни, а понякога Изкуственият интелект може да Ви даде грешна информация. Когато отговаря, Изкуственият интелект може да използва информацията, която намира в интернет. Резултатите може да изглеждат убедителни, но също така могат да бъдат непълни, неточни или неподходящи. Винаги използвайте собствената си преценка и проверявайте информацията, която получавате от Изкуствения интелект, преди да вземете решения или да предприемате действия. Съгласявате се, че носите отговорност да оцените дали даден резултат е пълен, точен и подходящ за Вашия случай на употреба, включително необходимостта от преглед от човек. Изкуственият интелект не е проектиран или предназначен да предоставя и не трябва да използвате резултатите, за да предоставяте професионални съвети или да информирани решения, свързани със здравни, финансови, правни, търговски или други високорискови дейности, без преглед от човек. Всички резултати по тези теми се предоставят само за информативни цели и не заместват съветите от квалифициран професионалист. Вие осъзнавате и се съгласявате, че Вие, а не Apple, носите отговорност за използването, отговора и всички действия, които предприемате във връзка с резултат, генериран от Изкуствен интелект въз основа на Вашите подкани. Нямате право да осъществявате достъп, да използвате, подканяте или да позволявате на други лица да имат достъп, да използват или подканят Изкуствен интелект по начин, който би включвал: (i) експлоатация, причиняване на вреда или заплаха за вреда на деца, включително създаване, разпространение или насърчаване на материали за сексуално насилие над деца, (ii) насърчаване или разрешаване на насилие по каквато и да е причина, (iii) насърчаване на незаконно или безразсъдно използване

на оръжия или опасни предмети, (iv) улесняване, насърчаване или идеализиране на всяка форма на самоубийство или самонараняване, (v) измама или подвеждане на други, включително дейност, свързана с плагиатство, академична нечестност, измами, мошеничество, фишинг, злонамерен софтуер и подкрепа за дезинформация или невярна информация, (vi) класифициране на лица въз основа на биометрични данни за извличане на чувствителни данни, (vii) оценка или класифициране на лица въз основа на социално поведение или лични черти, което води до вредно или неблагоприятно третиране, било то в контекст, който не е свързан с първоначалните данни, или който е неоснователен или непропорционален, (viii) участие в оценката на риска от физическо лице, извършващо престъпление, или за официална употреба във връзка с правоприлагане или наказателното правосъдие (ix) търсене на злоупотреба, компрометиране, нарушаване или получаване на неупълномощен достъп до мрежи, системи или услуги на друг (включително Apple), (x) заобикаляне на всякакви политики за безопасност, гаранции или ограничения в рамките на Софтуер или Услуги на Apple, (xi) премахване на водни знаци или други идентификационни данни за съдържание, предназначени да идентифицират правата на интелектуална собственост или да обозначат съдържанието като генерирани от ИИ или подобряване на друг модел на изкуствен интелект (xii) използване на резултати, генерирани от възможностите и функциите на Изкуствения интелект, с цел обучение, прецизиране или подобряване на друг модел на изкуствен интелект. Вие си запазвате всички права, собственост и интерес – включително всички права на интелектуална собственост – които имате във и към Вашите заявки, изпратени на Изкуствен интелект. При спазване на вече съществуващите права на Apple или на трети страни Apple не претендира за собственост върху резултат, който получавате от Изкуствен интелект. Ще трябва сами да направите своята преценка по отношение на правата, включително правата на интелектуална собственост, които имате в резултати и неговата използваемост, като вземете предвид Вашия(те) сценарий(и) на използване и законите на съответната(ите) юрисдикция(и). Резултатът, който получавате от Изкуствения интелект, може да не е уникален за Вас. Други хора могат да изпращат подобни заявки като Вашите и могат да получат същия, подобен или различен резултат в отговор.

Е. Разбирате, че с използването на който и да е от Софтуера и Услугите на Apple може да срещнете съдържание, което може да се счита за обидно, неприлично или нежелателно, което съдържание може или не може да бъде идентифицирано като съдържащо нецензурен език и че резултатите от всяко търсене, извеждане на изкуствен интелект или въвеждане на конкретен URL може автоматично и неволно да генерира връзки или препратки към неподходящо съдържание или по друг начин може да не представлява възгледите на Apple. Независимо от това, Вие се съгласявате да използвате Софтуера и Услугите на Apple на свой собствен риск и че Apple, нейните филиали, посредници, ръководители или лицензодатели няма да носят отговорност пред Вас за съдържание, което може да се счита за обидно, неприлично или нежелателно.

Ж. Определен Софтуер и Услуги на Apple могат да показват, включват или предоставят съдържание, данни, информация, приложения или материали от трети страни („Материали на трети страни“) или да предоставят връзки към определени уебсайтове на трети страни. С използването на Софтуера на Apple и Услугите Вие потвърждавате и се съгласявате, че Apple не носи отговорност за проверката или оценката на съдържанието, точността, пълнотата, навременността, валидността, спазването на авторските права, законността, благоприличието, качеството или какъвто и да е друг аспект на такива материали или уебсайтове на трети страни. Apple, нейните служители, филиали и дъщерни дружества нито гарантират, нито одобряват, не поемат и са освободени от задължения и отговорност към Вас или други лица за Услуги на трети страни, Материали на трети страни или уебсайтове или за всякакви други материали, продукти или услуги на трети страни. Материалите на трети страни и връзките към други уебсайтове се предоставят единствено за Ваше удобство.

З. Нито Apple, нито който и да е от нейните доставчици на съдържание гарантира наличността, точността, пълнотата, надеждността или навременността на информацията за наличностите, данните за местоположение, здравните данни или други данни, показвани от Софтуера и Услугите на Apple. Финансовата информация, показвана от Софтуера на Apple и Услугите, е само за общи информационни цели и на нея не трябва да се разчита като на съвет за инвестиции. Преди да изпълните трансакция с ценни книжа въз основа на информация, получена чрез Софтуера и Услугите на Apple, трябва да се консултирате с професионалист по финанси или ценни книжа, който е юридически квалифициран да дава финансови съвети или съвети за ценни книжа във Вашата страна или регион. Данните за местоположение, които Софтуерът или Услугите на Apple предоставят, включително услугата Apple Maps, се дават само за основни цели на навигация и/или планиране и не са предназначени да разчитате на тях в ситуации, когато е необходима точна информация за местоположението или когато погрешни, неточни, забавени във времето или непълни данни за местоположение могат да доведат до смърт, телесни повреди, имуществени или екологични щети. Съгласявате се, че резултатите, които получавате от услугата Maps, може да се различават от действителните пътни или теренни условия поради фактори, които могат да повлияят на точността на данните на Maps, като

например, но не само, времето, условията по пътищата и пътното движение, а също и геополитическите събития. За Вашата безопасност винаги обръщайте внимание на публикуваните пътни знаци и текущите пътни условия. Следвайте практиките за безопасно шофиране и правилата за движение и имайте предвид, че упътванията за колоездене и ходене може да не включват обозначени пътеки.

И. До степента, в която предавате каквото и да е съдържание чрез използването на Софтуера и Услугите на Apple, Вие декларирате, че притежавате всички права върху, или имате разрешение или по друг начин е законно разрешено да предавате такова съдържание и че това съдържание не нарушава условия за ползване, приложими към Софтуера и Услугите на Apple. Съгласявате се, че Софтуерът на Apple и Услугите съдържат патентовано съдържание, информация и материали, които са собственост на Apple, собственика на сайта или неговите лицензодатели и са защитени от приложимото законодателство за интелектуална собственост и други закони, включително, но не само, за авторските права. Съгласявате се, че няма да използвате такова патентовано съдържание, информация или материали, освен за разрешено използване на Софтуера на Apple и Услугите или по друг начин, който е несъвместим с условията на настоящия Лиценз или който нарушава права на интелектуална собственост на трета страна или Apple. Никоя част от Софтуера на Apple и Услугите не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин. Съгласявате се, че няма да променяте или отдавате под наем, на лизинг, на заем, както и да продавате, разпространявате или създавате дериватни версии, базирани по някакъв начин на Софтуера на Apple и Услугите, и няма да използвате Софтуера на Apple и Услугите без разрешение, включително, но не само, като използвате Софтуера на Apple и Услугите за предаване на компютърни вируси, червеи, троянски коне или друг зловреден софтуер, чрез извършване на правонарушения или като натоварвате мрежовия капацитет. Освен това се съгласявате да не използвате Софтуер и Услуги на Apple по никакъв начин за спам, измама, тормоз, злоупотреба, преследване, заплашване, изказване на клевети, извършване (или опит за извършване) на измама (включително чрез изпращане на съобщение, което се опитва да измами някого по начин, който може да причини загуба или вреда) или по друг начин за нарушаване или увреждане на правата на която и да е друга страна, и се съгласявате че Apple по никакъв начин не носи отговорност за такава употреба от Вас, нито за тормозещи, заплашителни, клеветнически, обидни, нарушаващи правата или незаконни съобщения или комуникации, които може да получите в резултат на използването на Софтуера и Услугите на Apple.

Й. Определен Софтуер на Apple, Услуги и Материали на трети страни може да не са достъпни на всички езици или във всички държави или региони. Apple не декларира, че такъв Софтуер на Apple, Услуги и Материали на трети страни са подходящи или налични за използване на някое конкретно място. До степента, до която решите да използвате или да получите достъп до Софтуера на Apple, Услугите или Материали на трети страни, Вие правите това по своя собствена инициатива и носите отговорност за спазването на всички приложими закони, включително, но не само, приложимото местно законодателство, както и законите за поверителност и събиране на данни. Apple и нейните лицензодатели си запазват правото да променят, спират, премахват или деактивират достъпа до Софтуера на Apple и Услугите по всяко време без предизвестие. В никакъв случай Apple няма да носи отговорност за премахването или деактивирането на достъпа до Софтуера на Apple и Услугите. Apple може също така да наложи ограничения върху използването или достъпа до определен Софтуер на Apple и Услуги във всеки случай и без предизвестие или отговорност.

7. Прекратяване. Настоящият Лиценз е в сила до неговото прекратяване. Вашите права по него ще бъдат прекратени автоматично или по друг начин ще престанат да действат без предизвестие от Apple, ако не спазвате условията му. След прекратяването на настоящия Лиценз трябва да прекратите всякакво използване на софтуера на Apple и да унищожите всички пълни или частични копия на софтуера на Apple. Раздели 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 от настоящия Лиценз остават валидни в случай на такова прекратяване.

8. Отказ от гаранции.
А. Ако сте клиент, който е потребител (някой, който използва Софтуера на Apple извън Вашата търговия, бизнес или професия), може да имате законови права във Вашата държава на пребиваване, което би забранило следните ограничения да се прилагат към Вас, така че където са забранени, те няма да се отнасят за Вас. За да научите повече относно своите права, трябва да се свържете с местна организация за съвети за потребителите и да направите справка с Юрисдикционното допълнение.

Б. ВИЕ ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ДО СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА НА APPLE И ВСЯКАКВИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ НЕГО, Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК И ЧЕ ЦЕЛИЯТ РИСК ЗА ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, ТОЧНОСТ И УСИЛИЕ Е ВАШ.

В. ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СОФТУЕРЪТ И УСЛУГИТЕ НА APPLE, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“ И „КАКТО СА НАЛИЧНИ“, С ВСИЧКИ НЕИЗПРАВНОСТИ И БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, А APPLE И НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ (НАРИЧАНИ ЗАЕДНО „APPLE“ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РАЗДЕЛИ 8 И 9) С НАСТОЯЩОТО СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОФТУЕРА И УСЛУГИТЕ НА APPLE, ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ И/ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ТОЧНОСТ, НОРМАЛНО ПОЛЗВАНЕ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ.

Г. APPLE НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ НЯМА ДА ИМА НАМЕСА В ПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА И УСЛУГИТЕ НА APPLE, ЧЕ ФУНКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В, ИЛИ УСЛУГИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СОФТУЕРА НА APPLE, ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ЧЕ РАБОТАТА НА СОФТУЕРА И УСЛУГИТЕ НА APPLE ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ЧЕ ВСИЧКИ УСЛУГИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ В СОФТУЕРА ИЛИ УСЛУГИТЕ НА APPLE ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ ИЛИ ЧЕ СОФТУЕРЪТ НА APPLE ЩЕ БЪДЕ СЪВМЕСТИМ ИЛИ ЩЕ РАБОТИ С ВСЕКИ СОФТУЕР, ПРИЛОЖЕНИЯ, ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ. ИНСТАЛИРАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР НА APPLE МОЖЕ ДА ПОВЛИЯЕ НА НАЛИЧНОСТТА И ИЗПОЛЗВАЕМОСТТА НА СОФТУЕР, ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КАКТО И ПРОДУКТИ И УСЛУГИ НА APPLE.

Д. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СОФТУЕРЪТ И УСЛУГИТЕ НА APPLE НЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ИЛИ ПОДХОДЯЩИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В СИТУАЦИИ ИЛИ СРЕДИ, КЪДЕТО НЕИЗПРАВНОСТТА ИЛИ ЗАБАВЯНЕТО ВЪВ ВРЕМЕТО ИЛИ ГРЕШКИТЕ ИЛИ НЕТОЧНОСТИТЕ В СЪДЪРЖАНИЕТО, ДАННИТЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ СОФТУЕРА ИЛИ УСЛУГИТЕ НА APPLE, МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО СМЪРТ, ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ИЛИ ТЕЖКИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ РАБОТАТА НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СИСТЕМИ ЗА НАВИГАЦИЯ ИЛИ КОМУНИКАЦИЯ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, КОНТРОЛ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ, ЖИВОТОПОДДЪРЖАЩИ ИЛИ ОРЪЖЕЙНИ СИСТЕМИ.

Е. НИКАКВА УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТ, ДАДЕНИ ОТ APPLE ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА APPLE, НЕ СЪЗДАВАТ ГАРАНЦИЯ. АКО СОФТУЕРЪТ ИЛИ УСЛУГИТЕ НА APPLE СЕ ОКАЖАТ ДЕФЕКТНИ, ВСИЧКИ РАЗХОДИ ЗА ЦЯЛОТО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ ИЛИ КОРЕКЦИЯ СЕ ПОЕМАТ ОТ ВАС. ПРИ НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ СЕ ПОЗВОЛЯВА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. В ТАКИВА СЛУЧАИ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС.

9. Ограничение на отговорността. ОСВЕН АКО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ДРУГО В НАСТОЯЩИЯ ЛИЦЕНЗ, ДО СТЕПЕНТА, В КОЯТО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НЕ Е ЗАБРАНЕНО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ APPLE, НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ, ПОСРЕДНИЦИ ИЛИ РЪКОВОДИТЕЛИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ ИЛИ ВСЯКАКВИ СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ОТ ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ПОВРЕДА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, НЕУСПЕХ ПРИ ПРЕДАВАНЕ ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ДАННИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ИНСТРУКЦИИ ЗА КУРСОВЕ, ЗАДАЧИ И МАТЕРИАЛИ), ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА СОФТУЕРА НА APPLE ИЛИ УСЛУГИ ИЛИ СОФТУЕР, ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ УСЛУГИТЕ НА APPLE, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕОРИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА (ДОГОВОР, ДЕЛИКТ ИЛИ ДРУГО) И ДОРИ АКО APPLE Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ ИЛИ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС. В никакъв случай общата отговорност на Apple към Вас за всички щети (освен това, което може да се изисква от приложимото законодателство в случаи, включващи телесни повреди) няма да надвишава сумата от двеста и петдесет долара (250,00 щатски долара). Споменатите ограничения се прилагат, дори ако посоченото по-горе средство за защита не изпълнява основната си цел.

10. Контрол на износа. Нямате право да използвате или по друг начин да експортирате или реекспортирате Софтуера на Apple, освен ако това е разрешено от законодателството на Съединените щати и законите на юрисдикцията(ите), в която е получен Софтуерът на Apple. По-специално, но не само, Софтуерът на Apple не може да бъде експортиран или реекспортиран (а) в която и да е държава под ембарго на САЩ или (б) към

когото и да било в списъка на Министерството на финансите на САЩ със специално определени граждани или списъка с отхвърлени лица на Министерството на търговията на САЩ, списъка на юридическите лица или други списъци с ограничени страни. С използването на Софтуера на Apple, Вие заявявате и гарантирате, че не се намирате в такава държава или в подобен списък. Вие също така се съгласявате, че няма да използвате Софтуера на Apple за каквито и да било цели, забранени от законодателството на Съединените щати, включително, но не само, разработването, проектирането, изработването или производството на ракети, ядрени, химически или биологични оръжия.

11. Държавни крайни потребители и Юридически лица и търговски асоциации, обхванати от HIPAA
А. Държавни крайни потребители. Софтуерът на Apple и свързаната с него документация са „търговски продукти“, както този термин е дефиниран в 48 C.F.R. §2.101, състоящ се от „Търговски компютърен софтуер“ и „Документация за търговски компютърен софтуер“, както тези термини са използвани в 48 C.F.R. §12.212 или 48 C.F.R. §227.7202, според случая. В съответствие с 48 C.F.R., пар. 12.212 или 48 C.F.R., пар. 227.7202-1 до 227.7202-4, според случая, търговският компютърен софтуер и документацията за търговски компютърен софтуер се лицензират за крайни потребители от правителството на САЩ (а) само като търговски продукти и (б) само с онези права, които са предоставени на всички други крайни потребители съгласно правилата и условията тук. Непубликувани права, които са запазени съгласно законите за авторското право на Съединените щати.

В. Юридически лица и търговски асоциации, обхванати от HIPAA. Ако сте юридическо лице или търговска асоциация, обхванати от HIPAA, няма да използвате Софтуера и Услугите на Apple или който и да е техен компонент или функция, за да създавате, получавате, поддържате или предавате поверителна здравна информация, която би могла да се използва за идентифицирането на физически лица, включително защитена здравна информация, или да използвате Софтуера или Услугите на Apple по какъвто и да е начин, който би превърнал Apple (или някое Дъщерно дружество на Apple) в търговска асоциация, принадлежаща на Вас или на трета страна. Термините, използвани в този раздел, носят същото значение, определено в 45 CFR §160.103.

12. Контролиращо законодателство и разделение на ограниченията. Настоящият Лиценз се управлява и тълкува в съответствие със законите на щата Калифорния, с изключение на неговите принципи за конфликт на закони. Настоящият Лиценз не се урежда от Конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки, чието приложение е изрично изключено. Ако сте потребител със седалище в Обединеното кралство, Лицензът се урежда от законите на юрисдикцията на Вашето местожителство. Ако по някаква причина съд от компетентна юрисдикция установи, че някоя разпоредба или част от нея е неприложима, останалата част от Лиценза продължава да бъде в пълна сила и действие.

13. Пълно споразумение; управляващ език. Настоящият Лиценз представлява цялото споразумение между Вас и Apple, свързано е със Софтуера на Apple, и заменя всички предхождащи или актуални спогодби по отношение на тази тематика. Никакво изменение или модификация на Лиценза няма да бъде обвързващо, освен ако не е в писмена форма и подписано от Apple. Всеки превод на Лиценза се извършва за местни изисквания и в случай на спор между английската и неанглийската версия, английската версия на Лиценза се прилага до степента, която не е забранена от местното законодателство във Вашата юрисдикция.

14. Разпоредби за трети страни.
А. Части от Софтуера на Apple може да използват или включват софтуер на трети страни и други материали, защитени с авторски права. Разпоредбите, лицензионните условия и отказите от отговорност за такъв материал се съдържат в електронната документация за Софтуера на Apple и използването от Ваша страна на материала се регулира от съответните им условия. Използването на услугата за безопасно сърфиране на Google е предмет на Общите условия на Google (https://www.google.com/intl/bg/policies/terms/) и към Декларацията за поверителност на Google (https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/).

Б. Определени софтуерни библиотеки и друг софтуер на трети страни, включени в Софтуера на Apple, представляват безплатен софтуер и са лицензирани съгласно условията на Общия публичен лиценз (GPL) на GNU или Библиотечен/второстепенен общ публичен лиценз (LGPL) на GNU, според случая. Можете да получите пълно машинно четимо копие на изходния код за подобен безплатен софтуер съгласно условията на GPL или LGPL, според случая, без такса, с изключение на разходите за носители, доставка и обработка, при писмено искане до Apple на адрес opensource@apple.com. GPL/LGPL софтуерът се разпространява с надеждата, че ще бъде полезен, но БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, без дори подразбираща се гаранция за ПРОДАВАЕМОСТ или ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Копие на GPL и LGPL е включено в Софтуера на Apple.

В. Използване на MPEG-4. Този продукт е лицензиран съгласно Лиценза за патентно портфолио на системите MPEG-4 за кодиране в съответствие със Стандарта за системите MPEG-4, с изключение на това, че са необходими допълнителен лиценз и възнаграждения за права за кодиране във връзка със (i) съхранявани или репликирани данни на физически носители, които се заплащат на принципа заглавие по заглавие и/или (ii) данни, които се плащат на принципа заглавие по заглавие и се предават на краен потребител за постоянно съхранение и/или използване. Такъв допълнителен лиценз може да бъде получен от MPEG LA, LLC. Вижте https://www.mpegla.com за допълнителни подробности.

Този продукт е лицензиран съгласно Лиценза за портфолио за визуално патентно портфолио MPEG-4 за лична и нетърговска употреба от потребител за (i) кодиране на видео в съответствие с MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4 Video“) и/или (ii) декодиране на MPEG-4 видео, което е било кодирано от потребител, ангажиран с лична и нетърговска дейност и/или е получен от видео доставчик, лицензиран от MPEG LA, за предоставяне на MPEG-4 видео. Лиценз за друга употреба не се предоставя и не се подразбира. Допълнителна информация, включително тази, свързана с промоционална, вътрешна и търговска употреба и лицензиране, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Посетете https://www.mpegla.com.

Г. H.264/Бележка за AVC. До степента, до която Софтуерът на Apple съдържа функционалност за кодиране и/или декодиране на AVC, търговската употреба на H.264/AVC изисква допълнително лицензиране и се прилага следната разпоредба: ФУНКЦИОНАЛНОСТТА AVC В ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАНА САМО ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА НА КЛИЕНТ ЗА (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА AVC („AVC ВИДЕО“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е ПРЕКРАТЕНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, АНГАЖИРАН С ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ AVC ВИДЕО, КОЕТО Е ПОЛУЧЕНО ОТ ВИДЕО ДОСТАВЧИК, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ПРЕДОСТАВЯ AVC ВИДЕО. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДРУГИ УПОТРЕБИ И ЛИЦЕНЗИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA L.L.C. ПОСЕТЕТЕ HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

Д. Бележка за AMR. Функционалността за кодиране и декодиране на Adaptive Multi-Rate („AMR“) в този продукт не е лицензирана за извършване на мобилни гласови повиквания или за употреба в телекомуникационни средства, вградени в архитектурата на QuickTime за платформата Windows. Функционалността за кодиране и декодиране на AMR в настоящия продукт също така не е лицензирана за употреба в клетъчна комуникационна инфраструктура, включително: базови станции, контролери на базови станции/контролери на радиомрежи, комуникационни центрове и шлюзове към и от обществената комутируема мрежа.

Е. Бележка за FAA. Данните за ситуацията на въздухоплавателното средство и информацията за състоянието на националната система за въздушно пространство (наричани заедно „Данни за полета“), показвани чрез Софтуера на Apple, се генерират от Федералната авиационна администрация (FAA). Вие се съгласявате да не разпространявате Данни за полета без предварителното писмено съгласие на FAA. FAA и Apple отхвърлят всякакви гаранции, изразени или подразбиращи се (включително подразбиращите се гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел), по отношение на използването и точността на Данните за полета. Вие се съгласявате, че FAA и Apple не носят отговорност, заедно или поотделно, за загуби, щети, искове, отговорност, разходи или санкции, или за каквито и да е косвени, специални, вторични, случайни или последващи щети, произтичащи от употребата на Данните за полета. Софтуерът на Apple не е финансиран или одобрен от FAA. FAA не носи отговорност за технически или системни проблеми, като не трябва да се свързвате с FAA по отношение на такива проблеми или по отношение на проблеми с оперативния трафик.

Ж. Използване на Adobe Color Profiles. Можете да използвате софтуера Adobe Color Profile, включен в Софтуера на Apple съгласно настоящия Лиценз, като Adobe не е задължен да предоставя поддръжка за Цветовите профили, включително надстройки или бъдещи версии на Профилите или други елементи. В допълнение към разпоредбите на раздели 8 и 9 по-горе, ADOBE В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ, ИСКОВЕ ИЛИ РАЗХОДИ. Софтуерът Adobe Color Profile, разпространяван със Софтуера на Apple, също така е наличен за изтегляне от Adobe на адрес https://www.adobe.com/bg.

З. Лицензионно споразумение с краен потребител на Gracenote®. Това приложение или устройство съдържа софтуер от Gracenote, Inc. на Emeryville, Калифорния („Gracenote“). Софтуерът от Gracenote („Софтуер на Gracenote“) позволява на приложението да извършва разпознаване на дискове и/или файлове и да получава информация, свързана с музика, включително информация за име, изпълнител, песен и заглавие („Данни на Gracenote“) от онлайн сървъри или вградени бази данни (наричани заедно „Сървъри на Gracenote“), както и да изпълнява други функции. Можете да използвате Данните на Gracenote само чрез предвидените функции на

Крайния потребител на това приложение или устройство.

Вие се съгласявате, че ще използвате Данните на Gracenote, Софтуера на Gracenote и Сървърите на Gracenote само за Ваша лична нетърговска употреба. Вие се съгласявате да не присвоявате, копирате, прехвърляте или предавате Софтуера на Gracenote или каквито и да е Данни на Gracenote на трета страна. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ИЛИ УПОТРЕБЯВАТЕ ДАННИТЕ НА GRACENOTE, СОФТУЕРА НА GRACENOTE ИЛИ СЪРВЪРИТЕ НА GRACENOTE, ОСВЕН СПОРЕД ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНОТО В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ.

Вие се съгласявате, че Вашият неизключителен лиценз за използване на Данните на Gracenote, Софтуера на Gracenote и Сървърите на Gracenote ще бъде прекратен, ако нарушите тези ограничения. Ако лицензът Ви бъде прекратен, Вие се съгласявате да преустановите всякаква употреба на Данните на Gracenote, Софтуера на Gracenote и Сървърите на Gracenote. Gracenote си запазва всички права върху Данните на Gracenote, Софтуера на Gracenote и Сървърите на Gracenote, включително всички права на собственост. При никакви обстоятелства Gracenote не носи отговорност за каквото и да е плащане към Вас за каквато и да е информация, която предоставяте. Вие се съгласявате, че Gracenote, Inc. може да упражни правата си съгласно настоящото Споразумение срещу Вас директно от свое име.

Услугата Gracenote използва уникален идентификатор за проследяване на заявките за статистически цели. Целта на произволно определения цифров идентификатор е да позволи на услугата Gracenote да брои заявките, без да се разбере кои сте. За повече информация вижте уеб страницата за Политиката за поверителност на Gracenote за услугата Gracenote.

Софтуерът на Gracenote и всеки елемент от данните на Gracenote са лицензирани за Вас „КАКТО Е“. Gracenote не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, относно точността на Данните на Gracenote от Сървърите на Gracenote. Gracenote си запазва правото да изтрива данни от Сървърите на Gracenote или да променя категориите данни по причина, която Gracenote счита за достатъчна. Не се дава гаранция, че Софтуерът на Gracenote или Сървърите на Gracenote са без грешки или че функционирането на Софтуера на Gracenote или Сървърите на Gracenote ще бъде непрекъснато. Gracenote не е задължен да Ви предоставя нови подобрени или допълнителни типове или категории данни, които Gracenote може да предоставя в бъдеще, като има свободата да прекрати услугите си по всяко време. GRACENOTE ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШАВАНЕ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРА РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УПОТРЕБАТА НА СОФТУЕРА НА GRACENOTE ИЛИ КОЙТО И ДА Е СЪРВЪР НА GRACENOTE. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GRACENOTE НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПРИХОДИ.

15. Ограничения на услугата за търсене на Yahoo. Услугата за търсене на Yahoo, достъпна чрез Safari, е лицензирана за използване само в следните държави и региони: Аржентина, Аруба, Австралия, Австрия, Барбадос, Белгия, Бермудски острови, Бразилия, България, Канада, Каймановите острови, Чили, Континентален Китай, Хонг Конг, Тайван, Колумбия, Кипър, Чехия, Дания, Доминиканска република, Еквадор, Салвадор, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Гренада, Гватемала, Унгария, Исландия, Индия, Индонезия, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Малта, Мексико, Нидерландия, Нова Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Панама, Перу, Филипини, Полша, Португалия, Пуерто Рико, Румъния, Сингапур, Словакия, Словения, Южна Корея, Испания, Сейнт Лусия, Сейнт Винсент, Швеция, Швейцария, Тайланд, Бахамски острови, Тринидад и Тобаго, Турция, Обединеното кралство, Уругвай, САЩ и Венецуела.

16. Юридическо лице на Apple, което предоставя определени Системни услуги. Определени системни услуги, предоставени чрез Софтуера на Apple, включително FaceTime, Messages и Siri („Системни услуги“), Ви се предоставят от юридическото лице на Apple, идентифицирано по-долу, въз основа на Вашата държава или регион на пребиваване. В зависимост от Вашата държава или регион на пребиваване юридическото лице на Apple, което Ви предоставя системните услуги, е:
Apple Inc., с адрес One Apple Park Way, Cupertino, California, за потребители в САЩ, включително Пуерто Рико;
Apple Canada Inc., с адрес 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Канада, за потребители в Канада;
Услуги на Apple LATAM LLC, с адрес 2811 Ponce de Leon Boulevard, Floor 12, Coral Gables, Florida, за потребители в Мексико, Централна или Южна Америка или всяка държава или територия в Карибския регион (с изключение на Пуерто Рико);
Apple Services Pte. Ltd., с адрес 7 Ang Mo Kio Street 64, Сингапур 569086, за потребители в Бутан, Бруней,

Камбоджа, Фиджи, Лаос, Макао, Малдиви, Микронезия, Монголия, Мианмар, Науру, Непал, Палау, Папуа Нова Гвинея, Южна Корея, Соломоновите острови, Шри Ланка, Тонга и Вануату;
iTunes K.K., с адрес Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Токио, за потребители в Япония;
Apple Pty Limited, адрес Level 3, 20 Martin Place, Сидни NSW 2000, Австралия, за потребители в Австралия, Нова Зеландия, включително всякакви техни територии или свързани юрисдикции; и
Apple Distribution International Ltd., адрес: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Република Ирландия, за всички останали потребители.

EA2005
11.7.2026 г.

– – – – – – – – – – – –

Юрисдикционно допълнение

Австралия

За потребителите в Австралия нищо в настоящия Лиценз не засяга и няма за цел да засегне Вашите законови права съгласно Австралийското законодателство за защита на потребителите (включително гаранциите за потребителите).

Ако използвате FaceTime или iMessage в Австралия, към използването на въпросните услуги от Ваша страна се прилагат следните допълнителни условия. Съгласявате се да не използвате FaceTime или iMessage за изпращане, генериране, разпространяване, съхраняване, търсене или осъществяване на достъп до категории съдържание, които са забранени съгласно Австралийския закон за защита в интернет пространствата и свързаните с тях стандарти и изисквания за прилагане на eSafety. До степента, до която са забранени, въпросните категории включват съдържание, което съдържа материали със сексуално насилие или експлоатация на деца; насърчава, подтиква към или улеснява извършването на терористични актове; планира или улеснява извършването на незаконна дейност; съдържа материали с престъпно или насилствено съдържание; съдържа вредни или незаконни материали, свързани с наркотици, които описват, изобразяват, изразяват или са свързани по друг начин със злоупотребата с наркотици или пристрастяването към тях, или предоставя подробни инструкции за злоупотребата с или насърчаването към приемане на наркотици, без основание. Съгласно Scams Prevention Framework регулираните цифрови услуги са длъжни да предприемат разумни стъпки за предотвратяване, откриване, нарушаване и реагиране на измами и да отговарят на изискванията за управление и докладване. Вижте apple.com/au/legal/more-resources за повече информация относно предотвратяването на измами. Apple си запазва правото да предотврати използването на Face Time и iMessage, ако Apple има основателни съмнения за измамна дейност или ако изпращате, генерирате, разпространявате, съхранявате, търсите или осъществявате достъп до такова съдържание (включително като преустанови или прекрати достъпа Ви до FaceTime и iMessage, наложи ограничения върху използването на въпросните услуги от Ваша страна или премахне, изтрие или ограничи достъпа до материали на тези услуги според случая). Също така се съгласявате, че носите отговорност да гарантирате, че използването на FaceTime и iMessage през Вашия акаунт или на Вашето Устройство не нарушава условията на настоящия Лиценз.

Япония

Независимо от всякакви други условия в настоящия Лиценз, ако е приложим Законът за потребителските договори на Япония, условията, които ограничават отговорността на Apple за щети, възникнали от нарушаването на договора или закононарушение, извършено от Apple, няма да се прилагат, ако такава щета се дължи на умисъл или груба небрежност от страна на Apple.

Корея

Условия за използване на Apple за Услугите за информация за местоположението и Услугите, основани на местоположението, приложими за Корея

Условията за използване, приложими за услугите за местоположение, предоставяни от Apple за продуктите и услугите на Apple, са изложени по-долу. Следните условия за използване се прилагат заедно с всички приложими Лицензионни споразумения за софтуер на Apple, съгласието за събиране на информация за

местоположението, включено във формуляра за заявление на мобилния оператор, и iPhone и други приложими Правила и условия.

1. Такси за Услугата. Apple предоставя своите услуги за местоположение на потребителите на продуктите, произведени и продавани от Apple, без допълнително заплащане.

2. Подробности за Услугата. Със съгласието на потребителя услугите за местоположение се предоставят на приложения и уебсайтове на Apple и трети страни с цел събиране и използване на информация въз основа на настоящото местоположение на дадено устройство или артикул, като например (i) дадено приложение за карта, чрез което потребителите могат да откриват настоящото си положение на картата; (ii) дадено приложение за камера, с което потребителите могат да добавят информация за местоположението при заснемането на снимки или видеоклипове; (iii) дадено приложение за компас; (iv) дадено приложение, чрез което потребителите могат да споделят местоположението на своето устройство или да открият изгубено устройство или артикул; и (v) дадено приложение, свързано с технологиите за местоположение, разработено от Apple или външни разработчици. Имайте предвид, че ако даден потребител желае да използва външно приложение или услуга, които предоставят информация за местоположението на продуктите на Apple, потребителят трябва да е запознат с и да спазва лицензионното споразумение на съответния разработчик или доставчик на услуги и политиката за поверителност за информацията за местоположението, използвана във въпросните приложения или услуги.

3. Информация за местоположението. Продуктите на Apple с функции за местоположение като iPhone периодично ще изпращат на Apple местоположения с обозначения за географското положение на намиращите се в близост Wi-Fi лични точки за достъп и клетъчни кули (ако устройството го поддържа) под анонимна и криптирана форма, за да се използват за подобряване на точността и ефективността на технологията за местоположение на Apple. Въпросната информация се предава само когато потребителят е свързан към Wi-Fi или мобилна мрежа. Освен анонимните местоположения с обозначения за географското положение, информацията за личното местоположение се споделя с услуги като Find My, когато потребителите изберат да споделят местоположението си, посочат дадено устройство или артикул за изгубени или активират Send Last Location (Изпращане на последното местоположение), и се съхранява под криптирана форма на сървърите на Apple за до 24 часа.

4. Цел на Събирането на информацията за местоположението и Периода на съхранение

Apple запазва информацията за местоположението с цел предоставяне на услугите за местоположение на потребителя. Apple изтрива информацията за местоположението, когато целта на събирането и използването на въпросната информация за местоположението е постигната и съхраняването на такива данни вече не е нужно.

5. Права на потребителите и законните настойници и Методи за упражняване на тези права

Потребителите могат да управляват услугите за местоположение на Apple на своето устройство по всяко време, като отидат на Settings (Настройки) > Privacy and Security (Поверителност и сигурност) > Location Services (Услуги за местоположение). Допълнителна информация относно правата на потребителите, свързани с управлението на услугите за местоположение, може да бъде открита на страницата „Услуги за местоположение и поверителност“ на Apple на адрес: https://www.apple.com/legal/privacy/data/bg/location-services/.

Информация относно правата на потребителите и законните настойници във връзка с личната информация може да бъде открита в Корейското допълнение към Политиката за поверителност на Apple на адрес: https://www.apple.com/kr/legal/privacy/kr.

6. Подробности относно известията до потребителите за предоставянето на информация за местоположението на определени от тях трети страни

Устройството на потребителя не предоставя информация за местоположението на трети страни без съгласието на потребителя. Потребителят ще бъде известен, ако информацията за местоположението се предоставя на определени трети страни, за които потребителят е дал съгласие.

7. Основания за и срок на съхраняването на регистрационните файлове с данни с информация за

местоположението

Apple и устройствата на Apple съхраняват записи, потвърждаващи събирането, използването и предоставянето на информация за местоположението, в продължение на най-малко 6 месеца.

8. Законосъобразност. Apple поема отговорността във връзка с предоставянето на услуга за местоположение съгласно съответните закони и разпоредби.

9. Информация за контакт. Ако имате някакви въпроси или проблеми във връзка с услугата за местоположение, се свържете с Apple Korea Ltd.

Apple Korea Ltd.
517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul
39F, ASEM Tower (06164)
Тел: +82 2 6712 6700

Обединеното кралство

Ако използвате Софтуера и Услугите на Apple в Обединеното кралство, настоящите допълнителни условия се прилагат за използването от Ваша страна.

1. Незаконно съдържание
Apple е разработила различни системи и процедури, предназначени да защитават потребителите от незаконно съдържание, които могат да се приложат към Софтуера или Услугите на Apple, както Apple счита за подходящо в зависимост от естеството на функцията на Софтуера или Услугата на Apple и съответните рискове за потребителите. Тези системи и процедури могат да включват например функции за блокиране, модерация от човек или възможност за дезактивиране на определени функции от страна на потребителите. В някои случаи може да се използва проактивна технология за защита на потребителите от незаконно съдържание, като например технология за откриване на изображения.

Някои от тези предпазни мерки, като например съществуващите инструменти за докладване, са предназначени да сведат до минимум периода от време, през който в Софтуера и Услугите на Apple може да има сериозно незаконно съдържание. За тази цел изразът „сериозно незаконно съдържание“ включва съдържание, свързано с тероризъм, сексуална експлоатация и насилие над деца, както и други определени видове вредно съдържание. Apple използва пропорционални системи и процедури, предназначени за бързо премахване на съдържание, след като е предупредена или разбере за съществуването на съдържание в Софтуера и Услугите на Apple, което Apple счита за незаконно.

Ако сте попаднали на съдържание, което смятате за незаконно, докато използвате Софтуера и Услугите на Apple, можете да го докладвате, като последвате процедурите, посочени на адрес https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html. След като подадете доклада, Apple ще го прегледа съгласно правните задължения на Apple и настоящия Лиценз. След прегледа Apple има право да премахне съдържанието и да предприеме и други стъпки, които счита за подходящи или необходими.

2. Доклади и спорове относно незаконно съдържание
Ако сте генерирали, качвали или споделяли съдържание в Софтуера или Услугите на Apple, можете да подадете доклад, като последвате следните процедури, посочени на адрес: https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html при следните обстоятелства: (а) ако съдържанието Ви е премахнато от Софтуера или Услугите на Apple или ако Ви е било дадено предупреждение или достъпът Ви до или използването на Софтуера или Услугите на Apple са спрени, забранени или ограничени въз основа на това, че съдържанието Ви е незаконно; или (б) ако някоя технология, използвана от Apple, е довела до премахването или ограничаването на достъпа Ви по начин, който смятате, че не е предвиден от настоящия Лиценз, или до него е в нарушение.

Можете също да подадете доклад, ако смятате, че Apple не изпълнява своите правни задължения във връзка с незаконното съдържание, докладването на съдържание, правото на свобода на словото на потребителите в рамките на закона или поверителността на потребителите.

След като подадете доклад, Apple ще го прегледа съгласно правните задължения на Apple и настоящия

Лиценз. След прегледа Apple ще реши дали да предприеме действия по Вашия доклад. Apple може също така да предприеме други стъпки, които Apple за подходящи, и да Ви информира за резултата от Вашия доклад.

Ако достъпът Ви до Софтуера или Услугите на Apple е преустановен или прекратен или съдържанието, което генерирате, качвате или споделяте, е премахнато от Софтуера или Услугите на Apple или достъпът до него е ограничен в нарушение на настоящия Лиценз, имате право да предявите иск за нарушение на договора.

Правила и условия на Apple Pay и Wallet

Правилата и условията на Apple Pay и Wallet уреждат използването от Ваша страна на функцията Apple Pay и Apple Wallet и са достъпни на адрес https://www.apple.com/legal/internet-services/apple-pay-wallet/us/. С използването на Apple Pay или Wallet се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия.

ИЗВЕСТИЯ ОТ APPLE И СЪОТВЕТНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА НА APPLE

Ако Apple или свързано лице на Apple трябва да се свърже с Вас относно Услугите, Вие се съгласявате да получавате известията по имейл. Вие се съгласявате, че всички такива известия, които Ви изпращаме по електронен път, ще отговарят на всички законови изисквания за комуникация.